

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1012/2537

นาง ละ มัย ฉิม นอก
จำสืบเอก พรชัย จัน ที นอก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 14

จำเลยรับราชการเป็นทหารบกยศจำสืบเอก รับเงินเดือนอัตรา 7,370 บาท และมีสิทธิในที่ดินซึ่งได้มาจากการจัดสรรของกองทัพบก ราคาประมาณ 20,000 บาท แม้ว่าจำเลยจะเป็นหนี้โจทก์จำนวน 55,668 บาท และเป็นหนี้บุคคลอื่นอีก 10,000 บาทเศษ แต่เมื่อได้พิจารณาถึงสถานะของจำเลยแล้ว จำเลยอยู่ในฐานะที่จะขวนขวายชำระหนี้โจทก์ได้ กรณีมีเหตุที่ยังไม่ควรให้จำเลยล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

โจทก์ฟ้องขอให้มีการพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดและพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายต่อไป

จำเลยให้การว่า จำเลยมีอาชีพรับราชการทหารได้รับเงินเดือนเดือนละ 7,360 บาท และมีทรัพย์สินอื่นอีก จำเลยเป็นหนี้โจทก์ประมาณ 30,000 บาท เท่านั้น และโจทก์ไม่เคยติดต่อทวงถามให้จำเลยชำระหนี้จำเลยไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์มอบอำนาจให้นายบังเอิญฟ้องคดีนี้ ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 1 จ.1 จำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1097/2533 ของศาลชั้นต้น คำนวณถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2533 เป็นเงิน 75,935 บาท โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์จำนวน 20,267 บาทคงเหลือยอดหนี้จำนวน 55,668 บาท ปรากฏตามสัญญาประนีประนอมยอมความคำพิพากษตามยอมและบัญชีแสดงการรับจ่ายครั้งที่ 1 เอกสารหมายเลข 2 ถึง 4 นอกจากเป็นหนี้โจทก์ดังกล่าวแล้ว จำเลยยังเป็นหนี้นุคคลอื่นอีก 10,000 บาทเศษ คดีมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่าสมควรให้จำเลยล้มละลายหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงได้ความจากคำเบิกความของจำเลยประกอบหนังสือรับรองที่ กห 0482.2/710 ลงวันที่ 30 เมษายน 2534 เอกสารหมายเลข 1 ว่า จำเลยรับราชการเป็นทหารบกยศจ่าสิบเอกตำแหน่งนายสิบยุทธการกองร้อยกองบังคับการและบริการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 รับเงินเดือนระดับ ป.2 ชั้น 12 อัตรา 7,370 บาท และจำเลยยังเบิกความยืนยันว่าจำเลยมีที่ดินที่ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งซื้อจากการจัดสรรของกองทัพบก เมื่อปี 2532 อีกประมาณ 200 ตารางวา ราคาประมาณ 20,000 บาท โดยยังไม่ได้แบ่งแยกโฉนด ศาลฎีกาเชื่อว่าจำเลยมีสิทธิในที่ดินดังกล่าวจริงถ้าหากไม่เป็นความจริงจำเลยคงไม่

กล้ายืนยันเช่นนั้น เพราะสามารถตรวจสอบจากกองทัพบกได้โดยไม่ยาก เห็นว่า แม้
จำเลยจะเป็นหนี้โจทก์จำนวน 55,668 บาท กับเป็นหนี้บุคคลอื่นอีก 10,000 บาทเศษ
เมื่อได้พิเคราะห์สถานะของจำเลยว่าจำเลยรับราชการเป็นทหารบกยศจ่าสิบเอกได้รับ
เงินเดือนเมื่อปี 2534 เดือนละ 7,370 บาท กับมีสิทธิในที่ดินอยู่บ้าง จำเลยอยู่ใน
ฐานะที่สามารถจะขวนขวายชำระหนี้โจทก์ได้กรณีมีเหตุที่ยังไม่สมควรให้จำเลยล้ม
ละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 ศาลล่างทั้งสองพิพากษา
ยกฟ้องโจทก์ชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-สวิน อักษรายุธ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ในการพิจารณาคดีล้มละลายของศาลในชั้นฟ้องคดีนั้น ลำดับขั้นตอนในการวินิจฉัยว่า
จะพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือพิพากษายกฟ้องนั้นอาจแบ่งแยกได้เป็น 2 ขั้นตอนด้วย
กัน กล่าวคือ ขั้นตอนที่ 1 ศาลจะพิจารณาว่า ในทางพิจารณานั้น ได้ความว่ามีมูลเหตุ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 9(สำหรับเจ้าหนี้ธรรมดา)
หรือมาตรา 10(สำหรับเจ้าหนี้มีประกัน)ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าหากว่าได้ความว่าขาดมูล
เหตุประการใดประการหนึ่ง เช่น ลูกหนี้มิได้มีหนี้สินล้นพ้นตัว(คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1485/2512 และที่ 1058/2535) จำนวนหนี้ไม่เกิน 50,000 บาท (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือ 500,000 บาท (สำหรับนิติบุคคล) (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 341/2531) หนี้ที่ฟ้องยังไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 754/2533 และที่ 3380/2533) เมื่อมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ก็ถือว่า ในการพิจารณาคดีล้มละลายนั้น ไม่ได้ได้รับความจริงตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ศาลจะมีคำพิพากษายกฟ้อง ขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้ความจริงตามที่กล่าวไว้ในขั้นตอนที่ 1 แล้ว ศาลจะต้องพิจารณาต่อไปว่า ตามทางพิจารณานั้น ได้ความอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้หรือไม่

1. ลูกหนี้อาจชำระหนี้ได้ทั้งหมด หรือ
2. มีเหตุที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย ถ้าในการพิจารณาปรากฏมีเหตุว่าลูกหนี้อาจชำระหนี้ทั้งหมดหรือมีเหตุที่ลูกหนี้ไม่ควรล้มละลาย ศาลจะมีคำพิพากษายกฟ้องแต่ถ้าไม่มีเหตุดังกล่าวแล้ว ก็จะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด พฤติการณ์ที่แสดงว่าลูกหนี้อาจชำระหนี้ได้ทั้งหมด เช่น จำเลยเคยเป็นหนี้โจทก์มากกว่าจำนวนหนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องหลายเท่าจำเลยได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์แล้วเป็นส่วนใหญ่ หนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องนั้นมีเพียงเล็กน้อย ทั้งปรากฏว่าขณะที่ฟ้องนั้นจำเลยยังประกอบกิจการอยู่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 393/2532) จำเลยรับราชการเมื่อได้พิจารณาถึงฐานะและความประพฤติของจำเลยแล้ว จำเลยอยู่ในฐานะที่สามารถขวนขวายจะชำระหนี้ให้แก่โจทก์ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2260/2519, ที่ 813/2536 และที่ 854/2536) แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่จำเลยเป็นข้าราชการนี้ ถ้าหากว่า จำเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นและจำเลยมิได้ขวนขวายชำระหนี้แก่โจทก์ เมื่อเงินเดือนของจำเลยไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 286(2) โจทก์จึงไม่อาจใช้สิทธิในคดีแพ่งอายัดเงินเดือนของจำเลยมาชำระหนี้ได้ เมื่อโจทก์นำมูลหนี้ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งมาฟ้องเป็นคดีล้มละลาย กรณีก็สมควรที่จะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1063/2533) ส่วนเหตุที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย เช่น มูลหนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นคดีล้มละลายนั้น เป็นมูลหนี้ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งยังไม่ถึงที่สุด คดีอยู่ระหว่าง

อุทธรณ์หรือฎีกาอยู่ คำพิพากษาในคดีแพ่งที่โจทก์นำมาฟ้องนั้น อาจจะถูกศาลสูงเปลี่ยนแปลง กลับแก้ไขได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 177/2531, ที่ 2276/2531, และที่ 3210/2532) มูลหนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องนั้น ขาดอายุความแล้วซึ่งหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่ไม่อาจขอรับชำระหนี้ได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 94(1)(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 71/2522)หรือว่ามูลหนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องนั้น เป็นมูลหนี้ตามคำพิพากษาปรากฏว่าในขณะที่มีการฟ้องคดีล้มละลายได้ล่วงเลยระยะเวลาในการบังคับคดีตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 แล้ว(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2567/2533) โดยเหตุที่กฎหมายล้มละลาย เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน มีผลในการจำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนการที่จะให้บุคคลใดถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนั้น จะต้องเป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควรจริง ๆ ว่าบุคคลดังกล่าวนั้น ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ ไม่ใช่ว่า โจทก์จะนำหนี้มาฟ้องเป็นคดีล้มละลาย เพื่อบีบบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้เท่านั้น พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 จึงได้ให้อำนาจศาลไว้อย่างกว้างขวางในการที่จะค้นหาความจริงว่ามีเหตุอันสมควรที่จะให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่ และในอำนาจส่วนนี้ศาลอาจจะหยิบยกข้อเท็จจริง จากทางนำสืบของโจทก์มาวินิจฉัยก็ได้ เอื้อนขุนแก้ว